

BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật
từ thực tiễn của địa phương

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Văn bản số 5048/UBND-NC ngày 15/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Văn bản số 1187/STP-XDKTVB ngày 17/4/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật từ thực tiễn của tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban nhân dân xã Di Linh báo cáo, nội dung cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH

1. Kết quả đạt được

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Di Linh quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025.

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính Phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã đã triển khai ứng dụng công nghệ số thông qua Trang thông tin điện tử của xã trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật.

Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 28/04/2025, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Di Linh không ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Đánh giá chung

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật được xác định là hoạt động nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình vận hành của bộ máy nhà nước tại địa phương. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân xã thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Quy trình xem xét, thông qua dự thảo và ban hành văn bản được tổ chức chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Công tác xây dựng, ban hành VBQPPL tại địa phương còn gặp một số khó khăn như: một số quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu thống nhất; quy định mang tính khái quát, định tính, gây khó khăn trong quá trình áp dụng; nguồn nhân lực làm công tác pháp chế còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

1. Kết quả đạt được

Công tác phổ biến pháp luật được Ủy ban nhân dân xã Di Linh quan tâm chỉ đạo, Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các lĩnh vực như: Xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo, lao động, việc làm, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; phòng, chống tham nhũng; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; tài nguyên và môi trường..., tại các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tháng, các buổi tập huấn chuyên đề, hội nghị, lồng ghép trong sinh hoạt cơ quan, chi bộ...

Chuyên mục giáo dục, phổ biến pháp luật trên trang thông tin điện tử của xã luôn được cập nhật thông tin, văn bản pháp luật thường xuyên đã góp phần phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của xã Di Linh.

Qua tự kiểm tra, rà soát, 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã ban hành đều đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Công tác thi hành pháp luật được Ủy ban nhân dân xã Di Linh quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị thực hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân. Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân xã triển khai thi hành kịp thời, góp phần đưa văn bản quy phạm pháp luật vào đời sống xã hội.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là các vụ việc có tính chất phức tạp; kịp thời giải quyết các tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân. Nhiều trường hợp, sau khi được giải thích, công dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo.

Công tác phối hợp giữa Công an xã, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, trên tinh thần phối hợp, vì nhiệm vụ phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Những vụ án, vụ việc có vướng mắc về đường lối xử lý đều có sự thống nhất về quan điểm giữa các cơ quan, hạn chế việc nảy sinh xung đột về quan điểm xử lý giữa các cơ quan tiền hành tố tụng, hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc điều tra lại.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Đánh giá chung

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức thi hành pháp luật được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Ủy ban nhân dân xã luôn thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/03/2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 19/2025/TT-BTP ngày 31/10/2025 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, minh bạch và công khai. Các tổ chức, cá nhân bị xử phạt đều chấp hành xử phạt theo quy định.

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Công tác theo dõi thi hành pháp luật được Ủy ban nhân dân xã Di Linh quan tâm, chỉ đạo, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn vẫn còn một số vướng mắc, cụ thể như sau:

Khối lượng công việc ở cấp xã lớn, trong khi công chức phụ trách theo dõi thi hành pháp luật chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác.

1. Đổi mới chính sách pháp luật về tuyển dụng, thu hút nhân tài có chất lượng cao bằng các chính sách đột phá, có chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với công chức làm công tác pháp chế, công tác theo dõi thi hành pháp luật.

2. Phân công, bố trí công chức, viên chức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, phù hợp với sở trường năng lực, trong đó ưu tiên nguyện vọng cá nhân. Trong phân công công việc cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, gắn với quyền lợi.

3. Tiếp tục tăng cường đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Cần có chế độ, chính sách về tiền lương, khen thưởng phù hợp để cán bộ, công chức làm công tác xây dựng thể chế, pháp luật yên tâm công tác.

4. Đề nghị Sở Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng xây dựng VBQPPL cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Nội dung tập huấn cần được xây dựng dựa trên việc khảo sát về nhu cầu, tháo gỡ khó khăn về chuyên môn, bồi dưỡng những kỹ năng còn yếu của đội ngũ công chức làm công tác này.

5. Định kỳ báo cáo, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác xây dựng, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật từ thực tiễn của địa phương của Ủy ban nhân dân xã Di Linh, kính gửi Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp theo quy định./.

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND xã(b/c);;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, VP.

Trần Thị Tâm